

Normas Jurídicas y Jerarquía Normativa

Definición y Origen de las Normas Jurídicas

Norma jurídica = esquema para disciplina social.

Explicación

La norma jurídica funciona como un programa o esquema de conducta diseñado específicamente para disciplinar y ordenar la convivencia dentro de una sociedad, marcando qué comportamientos están permitidos y cuáles prohibidos en un momento y lugar determinados.

Normas jurídicas ∈ origen estatal.

Explicación

A diferencia de las normas morales o religiosas que surgen de la conciencia o la fe, las normas jurídicas son emanadas, dictadas o reconocidas oficialmente por el Estado, quien es la única entidad con la legitimidad para imponerlas.

Heteronomía = imposición por agentes externos.

Explicación

El concepto de heteronomía en el derecho significa que las normas jurídicas nos son impuestas por terceros externos a nuestra voluntad (en este caso, por las autoridades del Estado). Esto contrasta con la moral, que es autónoma porque el individuo se dicta sus propias reglas.

Características Coercitivas de la Norma

Incumplimiento normativo → sanción material.

Explicación

El derecho no depende de la buena voluntad; si una persona incumple una norma jurídica, este acto genera automáticamente una sanción material y tangible (multas, privación de libertad, embargos) dirigida a reparar el daño o castigar la infracción.

Coercibilidad = capacidad estatal de fuerza.

Explicación

La coercibilidad es una cualidad inherente al derecho. Significa que el Estado tiene el monopolio y la capacidad potencial (la posibilidad) de usar la fuerza pública de forma legítima para hacer cumplir la ley en caso de que alguien se resista pacíficamente.

Coerción = presión subjetiva o amenaza.

Explicación

La coerción opera en el plano subjetivo e interno del individuo. Funciona como una amenaza psicológica de una sanción futura, la cual presiona y disuade a la persona de cometer un delito. Actúa antes de que ocurra la infracción.

Coacción = uso material de fuerza estatal.

Explicación

A diferencia de la coerción (que es solo la amenaza psicológica), la coacción es la aplicación material, efectiva y física de la fuerza del Estado (por ejemplo, mediante la Policía) para obligar a alguien a cumplir la norma o ejecutar la sanción.

Atributos Estructurales y Ámbito de Aplicación

Bilateralidad = establece deberes + derechos.

Explicación

Las normas jurídicas son bilaterales porque siempre operan en dos vías: al mismo tiempo que imponen deberes u obligaciones a una persona (sujeto pasivo), le otorgan derechos o facultades a otra persona (sujeto activo) para exigir el cumplimiento de ese deber.

Atribuciones = facultades o beneficios personales.

Explicación

Las atribuciones en el marco jurídico son aquellas concesiones que facultan, autorizan o benefician a una persona o institución, dándole el poder legítimo de realizar ciertas acciones amparadas por la ley.

Imperatividad = imposición de responsabilidades directas.

Explicación

El carácter imperativo de la norma jurídica significa que esta no es una sugerencia ni un consejo; establece obligaciones y responsabilidades directas que deben cumplirse de manera ineludible e inapelable por todos los ciudadanos.

Temporalidad = vigencia durante un tiempo específico.

Explicación

Las normas jurídicas son temporales, lo que significa que nacen en un momento determinado (mediante su promulgación) y tienen vigencia durante un lapso de tiempo hasta que son derogadas, modificadas o sustituidas por otras leyes más recientes.

Espacialidad = regencia en un territorio determinado.

Explicación

Las normas son espaciales porque su autoridad no es infinita; rigen exclusivamente dentro de un espacio geográfico y jurisdiccional determinado (por ejemplo, las leyes peruanas solo son obligatorias dentro del territorio nacional peruano).

Genericidad = aplicación a todos los miembros.

Explicación

Las normas jurídicas son genéricas porque sus destinatarios no son individuos con nombres y apellidos específicos, sino que van dirigidas de manera amplia a todos los miembros que conforman la sociedad y que se encuentren bajo esos supuestos legales.

Abstracción = aplicación a casos sociales iguales.

Explicación

La abstracción implica que la norma describe un hecho hipotético general (por ejemplo, el que mata a otro). Por lo tanto, se aplicará a absolutamente todos los casos concretos de la realidad social que sean idénticos al hecho que prescribe la ley.

Publicidad ✓ diario oficial El Peruano.

Explicación

En el Perú, el principio de publicidad exige que, para que una norma entre en vigencia y sea de cumplimiento obligatorio, debe ser publicada formalmente en el diario oficial del Estado, llamado El Peruano. Nadie puede alegar ignorancia de una ley publicada.

Finalidad Pragmática → sociedad con paz y justicia.

Explicación

El derecho tiene un enfoque pragmático o práctico: su finalidad última no es solo crear reglas por crear, sino establecer las condiciones necesarias para que la sociedad pueda desenvolverse, desarrollarse y convivir en un ambiente de paz y justicia.

Jerarquía Normativa y Legal (Niveles I y II)

Pirámide de Kelsen = representación de jerarquía legal.

Explicación

La Pirámide de Kelsen es un modelo teórico y gráfico creado por el jurista Hans Kelsen que categoriza y organiza el ordenamiento jurídico de un país de manera jerárquica, estableciendo qué normas tienen mayor rango o fuerza sobre otras.

Nivel I = nivel más elevado nacional.

Explicación

El Nivel I constituye la cima de la pirámide jurídica. Es el nivel de mayor rango y supremacía en el ordenamiento nacional. Ninguna ley o resolución de niveles inferiores puede contradecir lo establecido en los documentos de este nivel supremo.

Nivel I ⊃ Constitución y leyes de fuerza constitucional.

Explicación

Dentro del Nivel I del ordenamiento jurídico se halla la Constitución Política del Estado (la norma suprema) y aquellas leyes que hayan adquirido o posean expresamente fuerza constitucional, estructurando las bases políticas y jurídicas de la nación.

Nivel I ⊃ Declaración y Tratados de DD.HH.

Explicación

Junto con la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano sobre materia de Derechos Humanos gozan del máximo nivel (Nivel I), protegiendo la dignidad humana por encima de las leyes ordinarias.

Nivel II = normas con condición o rango legal.

Explicación

El Nivel II de la Pirámide de Kelsen agrupa a todas aquellas disposiciones jurídicas que no son constitucionales, pero que tienen rango, fuerza y condición de Ley. Subordinan a los decretos y resoluciones, pero deben respetar estrictamente a la Constitución.

Nivel II ⊃ Sentencias del Tribunal Constitucional.

Explicación

Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, se ubican en el Nivel II, ya que tienen la fuerza necesaria para derogar leyes que vulneren la Constitución.

Nivel II ⊃ Leyes orgánicas + leyes ordinarias.

Explicación

El Nivel II contiene principalmente las leyes aprobadas por el Congreso de la República, destacando las leyes orgánicas (que regulan la estructura y funcionamiento de las instituciones del Estado) y las leyes ordinarias (que norman asuntos de interés general).

Nivel II ⊃ Decretos legislativos + decretos de urgencia.

Explicación

Aunque son emitidos por el Poder Ejecutivo, los Decretos Legislativos (por delegación de facultades del Congreso) y los Decretos de Urgencia (por medidas económicas extraordinarias) se ubican en el Nivel II porque tienen el mismo rango y fuerza que una ley parlamentaria.

Nivel II ⊃ Ordenanzas municipales de carácter general.

Explicación

Las ordenanzas municipales que regulan aspectos de carácter general (como tributos locales, zonificación o normas de convivencia) ostentan el rango más alto en el ámbito local, equiparándose al rango legal (Nivel II) dentro de su jurisdicción territorial.

Jerarquía Normativa Administrativa (Niveles III, IV y V)

Nivel III = normas de carácter general estatal.

Explicación

El Nivel III corresponde a las normas de carácter general que son emanadas de los órganos vinculados a la administración del Estado (Poder Ejecutivo), y se aplican para reglamentar y detallar cómo se deben ejecutar las leyes nacionales, regionales o locales.

Nivel III ⊃ Decretos Supremos + Decretos de Alcaldía.

Explicación

En el Nivel III (rango de decretos) encontramos los Decretos Supremos (emitidos por el Presidente para reglamentar leyes a nivel nacional) y los Decretos de Alcaldía (emitidos por alcaldes para la administración local), ambos de naturaleza ejecutiva.

Nivel III ⊃ Reglamentos administrativos + Edictos municipales.

Explicación

Además de los decretos, el Nivel III incluye los reglamentos administrativos ejecutivos (que especifican el funcionamiento de las instituciones) y los edictos municipales (utilizados generalmente para el cobro de arbitrios y ordenamiento menor).

Nivel IV → resolución de casos gubernamentales concretos.

Explicación

A diferencia del Nivel III que es de carácter general, las normas del Nivel IV (rango de resoluciones) tienen por finalidad resolver casos concretos, particulares y específicos dentro del ámbito de la gestión y administración gubernamental cotidiana.

Nivel IV ⊃ Resoluciones Supremas + Resoluciones Ministeriales.

Explicación

El Nivel IV contiene las Resoluciones Supremas (firmadas por el Presidente y un ministro para temas muy puntuales) y las Resoluciones Ministeriales y viceministeriales (que regulan el sector específico de cada ministerio). También incluye las resoluciones municipales, directoriales y de órganos autónomos.

Nivel V = disposiciones para casos particulares y peticiones.

Explicación

El Nivel V (normas de interés particular) es el escalón más bajo e individualizado. Contiene disposiciones del Estado surgidas por peticiones de particulares o de sí mismos, que generan deberes y derechos de carácter estrictamente personal.

Nivel V ⊃ Sentencias judiciales + Laudos arbitrales.

Explicación

Las sentencias judiciales (dictadas por un juez) y los laudos arbitrales (dictados por un árbitro) pertenecen al Nivel V porque no son leyes generales aplicables a todos, sino fallos que resuelven disputas particulares y solo obligan a las partes involucradas en el juicio.

Nivel V ⊃ Contratos + Testamentos + Donaciones.

Explicación

El Nivel V engloba actos jurídicos de interés netamente particular, como los contratos (acuerdos entre partes), los convenios colectivos de trabajo, las transacciones comerciales, los testamentos (voluntad póstuma) y las donaciones, ya que crean normas y reglas válidas únicamente entre los involucrados.

Nivel V ⊃ Resoluciones de garantías constitucionales.

Explicación

Aunque el Tribunal Constitucional emite sentencias de rango legal (Nivel II) cuando declara una ley inconstitucional, cuando resuelve casos particulares en materia de garantías (hábeas corpus, acción de amparo, hábeas data o cumplimiento) para proteger a un individuo específico, estas resoluciones recaen en el Nivel V.

Mecanismos de Control Constitucional

Niveles I y II ✓ Acción de Inconstitucionalidad.

Explicación

Si una norma con rango de ley (Nivel II) contradice a la Constitución (Nivel I), el mecanismo de defensa adecuado es presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con el fin de expulsar dicha ley del ordenamiento jurídico.

Niveles III, IV y V ✓ Acción Popular.

Explicación

Para cuestionar normas de menor jerarquía (Niveles III, IV y V, como decretos, resoluciones o actos administrativos) que vulneren la Constitución o las leyes formales, el ordenamiento peruano establece el uso de la Acción Popular ante el Poder Judicial.